

1502366-35.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CHRISTOFER ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

CHRISTOFER ALVES DOS SANTOS (RG: 71967845/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06, porque no dia 29 de janeiro de 2020, às 11:30 horas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502366-35.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502366-35.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CHRISTOFER ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

CHRISTOFER ALVES DOS SANTOS (RG: 71967845/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06, porque no dia 29 de janeiro de 2020, às 11:30 horas, na Rua Francisco Correia Vasques, nº 1, Cidade Dutra, nesta Capital, teria

consigo 49 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 10,8 gramas, 73 porções de cocaína, com peso líquido de 34,8 gramas, e 26 porções de maconha, com peso líquido de 45,2 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, destinadas ao tráfico de drogas.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04) e sua prisão foi convertida em preventiva na Audiência de Custódia (fls. 28/32).

O acusado foi notificado/citado (fls. 77), apresentando Defesa Prévia (fls. 81/84), e a denúncia foi recebida (fls. 91).

Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 106/107), que foi posto em liberdade (fls. 109/110).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (fls. 119/128), que foi negado (fls. 47/51 do ap. 0012746-46.2020.8.26.0050).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas policiais; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com o reconhecimento do redutor pela metade.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal diante da primariedade do acusado; o reconhecimento na menoridade relativa; a aplicação do artigo 33 §4º no máximo legal; a fixação de regime aberto com substituição por restritiva de direitos; e, por fim, requer a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 05/07); auto de exibição e apreensão (fls. 13); laudo de constatação (fls. 18/21); laudo toxicológico definitivo (fls. 67/69); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O laudo químico-toxicológico definitivo comprova que as droga apreendidas eram 49 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido 10,8 gramas, 73 porções de cocaína, com peso líquido de 34,8 gramas, e 26 porções de maconha, com peso líquido de 45,2 gramas.

As testemunhas policiais Ademir Rodrigues da Silva e Adriana Pinto Domingues, em sede policial, declararam que realizavam diligências a serviço da chefia de investigação, durante breve campanha em ponto conhecido pela venda de drogas, visualizaram CHRISTOFER ALVES DOS SANTOS em comportamento que lhes causaram fundadas suspeitas. Relataram que realizada busca pessoal, foi encontrado com CHRISTOFER: 73 invólucros de cocaína, 49 invólucros de crack e 26 invólucros de maconha. Disseram que foi usado de força necessária no momento da prisão, para evitar a fuga, pois o indivíduo estava tentando correr. Informaram que em entrevista com os policiais, no local dos fatos, permaneceu em silêncio e por conseguinte, conduziram CHRISTOFER até a delegacia de Polícia Judiciária para ciência da Autoridade Policial signatária.

Em juízo, o policial Ademir narrou que fez uma pequena campanha e quando fez a abordagem numa pessoa em atitude suspeita, o réu tentou fugir, mas conseguiu prendê-lo com a droga numa mochila vermelha. Como são muitos casos, e foi em 2020, não se lembra de muitos detalhes, e não se lembra se havia mais pessoas. Respondeu que toda vez chega próximo ao local, mas não se lembra desse específico. Esclareceu que é sempre o mesmo procedimento, que conhecem os pontos onde vendem drogas, que sempre quando prendem um, aparece outra pessoa no local. Disse que não lembra onde estava mochila.

Em juízo, a policial Adriana narrou que ela e seu companheiro estavam numa operação na rua que já é conhecida por tráfico 24 horas, e o réu estava traficando nesse dia. Explicou que o companheiro geralmente vai na frente e ela vai no resguardo. Disse que viram o réu vendendo drogas e outras pessoas ao lado. Aduziu que o parceiro foi para a abordagem e, embora o réu tenha tentado fugir, conseguiu prendê-lo com uma quantidade de drogas. Esclareceu que, antes, tinha visto ele vendendo entorpecentes. Falou que agora não está mais naquela especializada, mas, na época, eles colocavam alguém com o dinheiro e outro com a droga, então eles sempre focavam na pessoa com a droga. Disse que geralmente fazem a abordagem na

pessoa logo após a primeira venda. Asseverou que já efetuou várias prisões nesse local, mas não conhecia o réu. Explicou que eles param a viatura antes, mas não lembra, pelo lapso de tempo, se estava com a viatura caracterizada ou descaracterizada. Respondeu que viram o tráfico de fora da viatura. Relatou que não consegue indicar quantas pessoas havia no local. Disse que foram apreendidos maconha, cocaína e crack, numa mochila vermelha, mas não se recorda onde estava a mochila. Falou que não foi apreendido dinheiro, pois geralmente uma pessoa fica com a droga e outra com o dinheiro. Aduziu que não se recorda o que o réu teria dito na ocasião.

O acusado, em seu interrogatório extrajudicial, em sede policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, o réu negou os fatos. Disse que tinha um terreno no local e estava indo capinar e colocar uma cerca. Relatou que, quando voltava para casa, foi abordado por um homem e uma mulher. Falou que havia mais umas 5 ou 6 pessoas, que correram. Contou que os policiais fizeram busca no local e encontraram uma mochila rosa escondida perto de um carro. Aduziu que, como já tinha passagem, acabou sendo preso. Alegou que só estava passando, voltando para casa. Respondeu que a bolsa estava a uns 15 a 20 metros. Disse que mora próximo ao local.

Apesar dos argumentos do Ministério Público visando a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas, muitas dúvidas devem ser levantadas no caso porque há aspectos contraditórios nas versões trazidas pelos policiais civis.

A denúncia descreve um fato bem objetivo, ao dizer que os policiais viram o réu numa atitude suspeita e o abordaram. Dá para inferir que a atitude suspeita seria estar num ponto conhecido pelo tráfico, assim, em princípio, não é uma questão tão importante. O problema é que os policiais teriam dito, extrajudicialmente, que as drogas foram encontradas na posse do réu. Busca pessoal seria no próprio corpo. No bolso, por exemplo. Hoje, em juízo, já se diz que foi numa bolsa, e que não se sabe onde estaria essa bolsa. Outro ponto, ademais, é que o Ministério Público em nenhum momento faz referência de que o réu estaria fazendo comércio ilegal de drogas, e não há, na delegacia ou no boletim de ocorrência, menção sobre a venda de drogas, diferentemente do que um dos agentes policiais disse em juízo. Isso seria uma questão essencial, e a contradição gera uma dúvida. Não se sabe se a contradição foi gerada pelo tempo decorrido, pois já na delegacia não se faz menção sobre o local exato da localização das drogas, e se houve a visualização de um comércio antes da abordagem.

Assim, embora haja indícios, o caminho mais razoável em situações dessa natureza, em função das divergências, que não são tão simples e geram muitas dúvida sobre o que de fato aconteceu, é a absolvição por insuficiência de prova.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu CHRISTOFER ALVES DOS SANTOS (RG: 71967845/SP), da imputação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a destruição da mochila e das substâncias entorpecentes apreendidas. Após, arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA